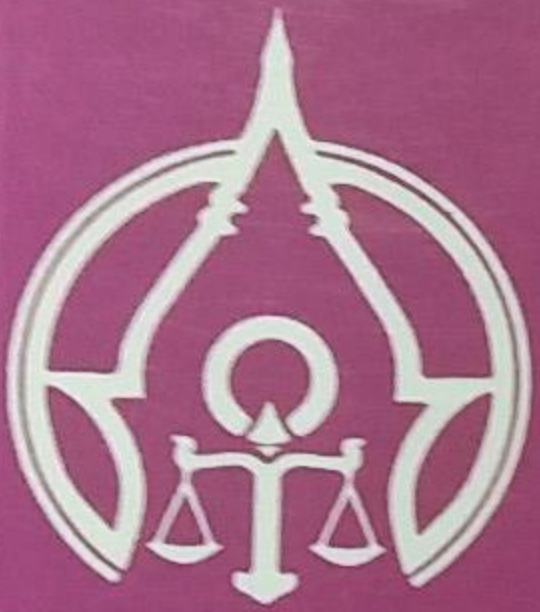


สารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

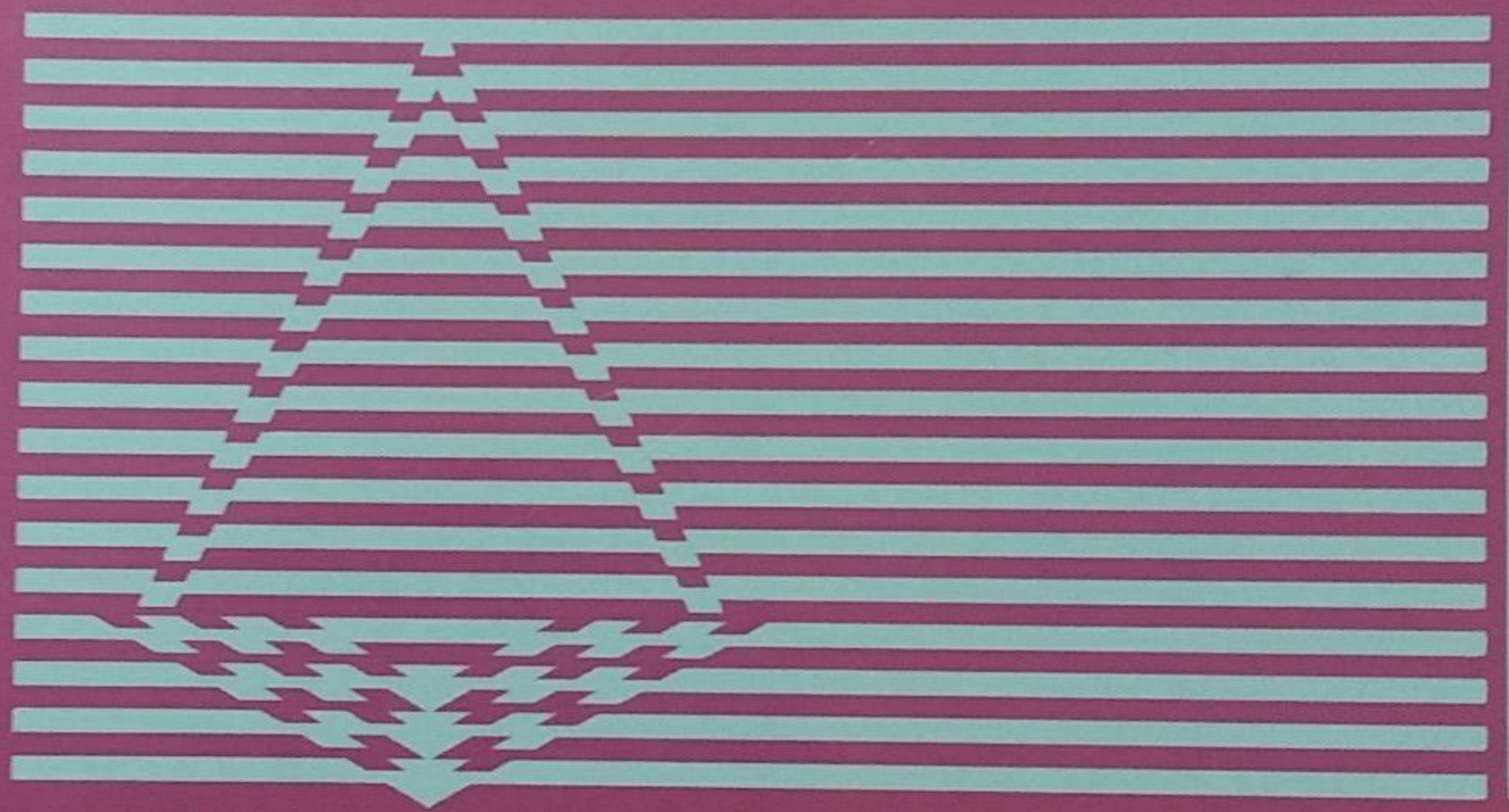
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

ธันวาคม 2557



✧ บทความทั่วไป

- การนำหลักการระงับไว้ก่อนมาใช้ในบริบทของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อคุ้มครองความเป็นสาธารณสมบัติ
- ปัญหาการอ้างสิทธิและการบังคับใช้กฎหมายเหนือมรดกทางวัฒนธรรมได้น้ำในเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศที่มีชายฝั่งทะเลประดิติติดกับและตรงข้ามกับประเทศไทย (ตอนที่ 2)
- การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานในสถานประกอบการจากการสอดส่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
- แนวคิดและโครงสร้างกฎหมายสิ่งแวดล้อม
- Maternal surrogacy and reproductive tourism in Thailand: a call for legal regulation
- การโอนสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 มีแบบหรือไม่

✧ ปฏิณกะกฎหมาย

✧ แนะนำกฎหมายใหม่

✧ คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

✧ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา

วิเคราะห์ข้อสอบ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ อังครัต ดลเจิม

คำถาม

นายแดงทราบว่านายดำเพื่อนสนิทของตนซึ่งมีฐานะร่ำรวยชอบสะสมถ้วยชามสังคโลกโบราณเป็นพิเศษ นายแดงต้องการได้เงินจากนายดำเพื่อมาชำระหนี้ของตน จึงหลอกลายดำว่าถ้วยชามสังคโลกของนายขาว เป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณที่ทำขึ้นในสมัยสุโขทัย ทั้งที่ถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพียงแต่มีการทำสีถ้วยชามสังคโลกให้เหมือนมีสภาพเป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณ นายดำหลงเชื่อจึงตกลงที่จะไปซื้อถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวจากนายขาว ต่อมานายแดงก็ได้บอกให้นายขาวทราบถึงเหตุการณ์ที่นายแดงหลอกลวงนายดำดังกล่าว ซึ่งนายขาวก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์จากการขายถ้วยชามสังคโลกนี้ด้วยเช่นกัน นายดำจึงได้ทำการซื้อขายถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวจากนายขาวในราคา 20,000 ต่อมานายดำได้พบกับนายเขียวซึ่งเป็นเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับถ้วยชามสังคโลกเก่าเป็นอย่างดี นายเขียวจึงได้บอกความจริงให้นายดำทราบว่าถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวไม่ใช่ถ้วยชามสังคโลกโบราณแต่อย่างใด เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายถ้วยชามสังคโลกระหว่างนายดำกับนายขาวมีผลทางกฎหมายเป็นเช่นไร อธิบาย

แนวตอบ

มาตรา 159 มีบัญญัติว่า

การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ

การถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่งจะต้องถึงขนาด ซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

ถ้าคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนาอันนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น

วินิจฉัย

ตามปัญหา การที่นายแดงหลอกลายดำว่าถ้วยชามสังคโลกของนายขาว เป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณที่ทำขึ้นในสมัยสุโขทัย ทั้งที่ถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพียงแต่มีการทำ

สีถ้วยชามสังคโลกให้เหมือนมีสภาพเป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณนั้น เป็นกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งคือนาย ดำแสดงเจตนาเพราะถูกกลั่นแกล้งโดยบุคคลภายนอก คือ นายแดงซึ่งการหลอกลวงของนายแดงตาม ปัญหานี้เป็นกลั่นแกล้งที่ถึงขนาดเพราะว่า หากนายแดงไม่หลอกลวงนายดำว่าถ้วยชามสังคโลกของนายขาว เป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย นายดำย่อมที่จะไม่ซื้อถ้วยชามสังคโลกนี้ หลังจาก นั้นนายขาวคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็ทราบถึงเหตุการณ์ที่นายแดงหลอกลวงนายดำดังกล่าว ซึ่งนายขาวก็ไม่ ได้ว่าอะไรเพราะเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์จากการขายถ้วยชามสังคโลกนี้ด้วยเช่นกัน เช่นนี้ ทำให้สัญญา ซื้อขายถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวเป็นโมฆียะเพราะคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คือ นายขาวได้รู้ถึงกลั่นแกล้งนั้น ตามมาตรา 159 วรรค 3

ดังนั้น สัญญาซื้อถ้วยชามสังคโลกเป็นโมฆียะ

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการแสดง เจตนาเพราะถูกกลั่นแกล้งซึ่ง“กลั่นแกล้ง” หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งกระทำการหลอกลวงใด ๆ ก็ตามที่ ทำให้บุคคลอีกคนหนึ่งเข้าใจข้อเท็จจริงผิดไปจากความเป็นจริง (คือทำให้เขาสำคัญผิด) แล้วผู้ถูกหลอกลวงได้แสดงเจตนาเข้าทำนิติกรรม ซึ่งมีฉะนั้นแล้วจะไม่ทำหรืออาจจะทำในเงื่อนไขที่แตกต่างออกไป” หรือ การแสดงเจตนาทำนิติกรรมที่ได้มาเนื่องจากการใช้กลยุทธ์หลอกลวง โดยผู้แสดงเจตนาสำคัญผิด เนื่องจากถูกหลอกลวงจึงได้เข้าทำนิติกรรม หรือ กลั่นแกล้ง คือ การหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้แสดง เจตนาหลงเชื่อและเข้าใจผิดจากความเป็นจริง

ลักษณะสำคัญของกลั่นแกล้งนั้นจะต้องมีการหลอกลวง การหลอกลวงนั้นจะกระทำด้วย ประการใด ๆ ก็ได้เพื่อให้ผู้แสดงเจตนาด้วยนั้นหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ตรงต่อความจริง แต่การหลอกลวงเช่น นี้อาจจะทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาความหนักเบาของกลั่นแกล้งประกอบ ด้วย ดังที่มาตรา 159 วรรคสอง กำหนดไว้ กล่าวคือกลั่นแกล้งนั้นต้องถึงขนาด คือ ถ้าไม่มีการหลอกลวง เกิดขึ้นก็จะไม่มีการทำนิติกรรม **หรืออาจกล่าวได้ว่าที่ทำนิติกรรมลงไปเพราะถูกหลอกลวงนั่นเอง**และ นอกจากนี้หากเป็นกลั่นแกล้งที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้หรือควรได้รู้ถึงกลั่น แกล้งด้วย จึงจะทำให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะ

จากโจทย์การที่นายแดงหลอกลวงนายดำว่าถ้วยชามสังคโลกของนายขาว เป็นถ้วยชามสังคโลก โบราณที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย ทั้งที่ถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เพียงแต่มีการทำ สีถ้วยชามสังคโลกให้เหมือนมีสภาพเป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณนั้น เป็นกรณีที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งคือนาย ดำแสดงเจตนาเพราะถูกกลั่นแกล้งโดยบุคคลภายนอก คือ นายแดงซึ่งการหลอกลวงของนายแดงตาม ปัญหานี้เป็นกลั่นแกล้งที่ถึงขนาดเพราะว่า หากนายแดงไม่หลอกลวงนายดำว่าถ้วยชามสังคโลกของนายขาว

เป็นถ้วยชามสังคโลกโบราณที่ทำขึ้นในสมัยสุโขทัย นายดำยอมที่จะไม่ซื้อถ้วยชามสังคโลกนี้ หลังจาก
นั้นนายขาวคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งก็ทราบถึงเหตุการณ์ที่นายแดงหลอกลวงนายดำดังกล่าว ซึ่งนายขาวก็ไม่
ได้ว่าอะไรเพราะเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์จากการขายถ้วยชามสังคโลกนี้ด้วยเช่นกัน เช่นนี้ ทำให้สัญญา
ซื้อขายถ้วยชามสังคโลกดังกล่าวเป็นโมฆียะเพราะคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง คือ นายขาวได้รู้ถึงกลฉ้อฉลนั้น
ตามมาตรา 159 วรรค 3

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยในข้อนี้ผิดพลาดเพราะวินิจฉัยว่าการกระทำของนายแดงซึ่ง
ตกลงกับนายขาวเป็นเจตนาหลอ มีผลเป็นโมฆะ โดยนักศึกษาให้เหตุผลว่านายแดงสมคบกับนายขาว
เพื่อมาหลอกลวงนายดำ นั่นเอง



กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

อาจารย์ เกิดยุดา เกิดลาภผล

คำถาม

นายเอก นายโท นายตรี ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายจัตวา เป็นเงิน 50,000 บาท โดยทั้งสามยอมตกลงผูกพันเป็นลูกหนี้ร่วม โดยสัญญากู้ยืมไม่ได้กำหนดเวลาในการชำระเงินคืน ต่อมานายจัตวาได้แจ้งเตือนให้นายเอกชำระหนี้ 50,000 บาท ภายใน 30 วัน แต่นายเอกไม่ชำระหนี้ ทำให้ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยจำนวน 1,000 บาท นายโททราบเรื่องจึงนำเงินไปชำระให้กับนายจัตวา 51,000 บาท

ดังนั้นนายโทจะใช้สิทธิในการไล่เบี้ยจากนายเอกและนายตรีได้อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 292 วรรคแรก บัญญัติว่า “การที่ลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่งชำระหนี้ที่ตนยอมได้เป็นประโยชน์แก่ลูกหนี้คนอื่นๆ ด้วย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่การใดๆ อันพึงกระทำแทนชำระหนี้วางทรัพย์สินแทนชำระหนี้ และหักกลบลบหนี้ด้วย.....”

มาตรา 295 บัญญัติว่า “ข้อความจริงอื่นใด นอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 292 ถึง มาตรา 294 นั้น เมื่อเป็นเรื่องทั่วถึงตัวลูกหนี้ร่วมกันคนใดก็ย่อมเป็นไปเพื่อคุณและโทษแต่เฉพาะแก่ลูกหนี้คนนั้น เว้นแต่จะปรากฏว่าขัดกับสภาพแห่งหนี้ตนเอง

ความที่กล่าวมานี้ เมื่อจะกล่าวโดยเฉพาะก็คือให้ใช้แก่การให้คำบอกกล่าว การผินผิด การที่หยิบยกอ้างความผิด การชำระหนี้อันเป็นพันวิสัยแก่ฝ่ายลูกหนี้ร่วมกันคนหนึ่ง กำหนดอายุความหรือการที่อายุความสะดุดหยุดลง และการที่สิทธิเรียกร้องเคลื่อนกลืนกันไปกับหนี้สิน”

มาตรา 296 บัญญัติว่า “ในระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันทั้งหลายนั้น ท่านว่าต่างคนต่างต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น....”

จากหลักกฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริง สัญญากู้ยืมเงินไม่ได้กำหนดเวลาในการชำระหนี้ จึงเป็นหนี้ที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระ เมื่อนายจัตวาเจ้าหนี้ได้ให้คำบอกกล่าวกับนายเอกให้ชำระหนี้ การบอกกล่าวนั้นจะมีผลเฉพาะนายเอกลูกหนี้ร่วมคนเดียวเท่านั้น และเมื่อนายเอกไม่ยอมชำระหนี้ตามคำ

บอกกล่าว นายเอกจึงตกเป็นลูกหนี้ผิดนัด และยอมเป็นโทษเฉพาะนายเอกคนเดียวเท่านั้น ห้ามผลทำให้ นายโทและนายตรีลูกหนี้ร่วมคนอื่นตกเป็นลูกหนี้ผิดนัดด้วยไม่ ตามมาตรา 295

การที่นายโทนำเงินไปชำระหนี้ให้กับนายจัตวา 51,000 บาท เป็นการชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ทำให้หนี้ระงับ และเป็นประโยชน์กับนายเอกและนายตรีลูกหนี้ร่วม ซึ่งนายโทมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับนายเอกและนายตรีได้ จากข้อเท็จจริงเมื่อนายเอก นายโท และนายตรี ลูกหนี้ร่วมไม่ได้ตกลงในเรื่องความรับผิดชอบเป็นอย่างอื่น ดังนั้นในระหว่างลูกหนี้ร่วมด้วยกันต่างคนต่างต้องรับผิดชอบส่วนเท่าๆ กันในหนี้ต้นเงิน 50,000 บาท ตามมาตรา 296

กรณีดอกเบี้ย 1,000 บาท เกิดจากการผิดนัดของนายเอกไม่ยอมชำระหนี้ตามคำบอกกล่าวของนายจัตวา ย่อมเป็นโทษเฉพาะตัวของนายเอกคนเดียวเท่านั้น นายโทและนายตรีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ยตามมาตรา 295

กรณีตามปัญหาวินิจฉัยได้ว่า นายโทสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยจากนายเอกในส่วนเฉลี่ยที่เท่ากันของหนี้ต้นเงินรวมไปถึงดอกเบี้ยทั้งหมด ในส่วนของนายตรีนั้นนายโทสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยได้เพียงในส่วนเฉลี่ยที่เท่ากันของหนี้ต้นเงินเท่านั้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นการวัดความรู้นักศึกษาในเรื่องผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง (มาตรา 292) ผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วม (มาตรา 295) และสัดส่วนความรับผิดชอบระหว่างลูกหนี้ร่วม (มาตรา 296) ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบคือ

1. ความเข้าใจต่อโจทย์และการจับประเด็นคำถามไม่ชัดเจน นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่จับประเด็นคำถามที่โจทย์ต้องการให้วินิจฉัย อ่านโจทย์ไม่รอบคอบ ตอบคำถามไม่ครบ โดยข้อสอบข้อนี้นักศึกษาส่วนใหญ่จะตอบแค่ประเด็นลูกหนี้ร่วมโดยเอาหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยมารวมกันแล้วเฉลี่ยสัดส่วนให้ลูกหนี้ร่วมทั้ง 3 คนรับผิดชอบเท่าๆ กัน ไม่วินิจฉัยประเด็นผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วม

ความจริงแล้วข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยากนัก หากนักศึกษาร่างอ่านโจทย์ด้วยความรอบคอบและวิเคราะห์โจทย์ก่อนก็สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็น

2. วิธีการเขียนและบรรยายข้อสอบไม่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันระหว่างหลักกฎหมาย การปรับใช้หลักกฎหมาย (การวินิจฉัย) และการสรุปองค์คำตอบ

เช่น นักศึกษาหลายคนอธิบายเรื่องลูกหนี้ร่วมซึ่งโจทย์ได้อธิบายและยุติไปแล้วว่าเป็นลูกหนี้ร่วมเพราะอะไรแต่นักศึกษายังอธิบายซ้ำแต่กลับไม่ตอบประเด็นเรื่องผลการชำระหนี้ของลูกหนี้ร่วมคนหนึ่ง ผลเฉพาะตัวของลูกหนี้ร่วม และสัดส่วนความรับผิดชอบระหว่างลูกหนี้ร่วม แต่นักศึกษาจะอธิบายแค่ ว่า นายเอก นายโท นายตรี เป็นลูกหนี้ร่วมเท่านั้น

3. ตอบคนละเรื่องกับคำถาม
4. ลอกคำถามมาตอบ หรือบรรยายคำถามซ้ำ การลอกคำถามมาตอบย่อมไม่ได้คะแนนจากอาจารย์ผู้ตรวจ
5. เพิ่มข้อเท็จจริงเอาเองให้กับโจทย์ แต่ไม่ตอบคำถามที่ถาม
6. อธิบายข้อเท็จจริงโดยไม่ใช้หลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ แต่ไปเอาหลักกฎหมายอื่นมาตอบ หรือบางคนสร้างหลักกฎหมายเองขึ้นมาใหม่



กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์วรวิทย์ เทพทอง¹

คำถามที่ 1.

นายสุวัตรตกลงจะหมั้นกับนางสาวดาริณี ต่อมานายสุวัตรเปลี่ยนใจไปหมั้นกับนางสาวดวงใจ ในระหว่างสัญญาหมั้นนั้น นายสุวัตรไปเที่ยวกับนางสาวดาริณีปรากฏว่านายสุวัตรได้ข่มขืนกระทำชำเรา นางสาวดาริณี หลังจากที่นางสาวดวงใจทราบเรื่องจึงปฏิเสธไม่ยอมสมรสกับนายสุวัตร นายสุวัตรได้เรียกร้องให้นางสาวดวงใจคืนของหมั้นให้แก่ตน เพราะตนยังมีความประสงค์จะสมรสกับนางสาวดวงใจ และนางสาวดาริณีได้เรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรโดยอ้างว่า นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตน

ให้วินิจฉัยว่า นายสุวัตรจะเรียกร้องให้นางสาวดวงใจคืนของหมั้นให้แก่ตนได้หรือไม่ และ นางสาวดาริณีจะเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรในฐานะที่นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1437 วรรคสอง บัญญัติว่า “เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง” (3 คะแนน)

มาตรา 1439 บัญญัติว่า “เมื่อมีการหมั้นแล้ว ถ้าฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้น อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเรียกให้รับผิดชอบใช้ค่าทดแทน ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาหมั้นให้คืนของหมั้นแก่ฝ่ายชายด้วย” (3 คะแนน)

มาตรา 1443 บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยมิต้องคืนของหมั้นแก่ชาย” (4 คะแนน)

วินิจฉัยตามปัญหา นายสุวัตรตกลงจะหมั้นกับนางสาวดาริณี ต่อมานายสุวัตรเปลี่ยนใจไปหมั้นกับนางสาวดวงใจ เช่นนี้ นายสุวัตรไม่ได้ผิดสัญญาหมั้นตาม ปพพ.มาตรา 1439 ต่อนางสาวดาริณีแต่อย่างใด เพราะยังไม่มีมีการหมั้นเกิดขึ้น หลังจากที่นายสุวัตรหมั้นกับนางสาวดวงใจแล้ว ในระหว่างสัญญาหมั้นนั้น นายสุวัตรไปเที่ยวกับนางสาวดาริณีและได้ข่มขืนกระทำชำเรานางสาวดาริณี เช่นนี้

¹ ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3

เป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของชายคู่หมั้นภายหลังการหมั้น ซึ่งนางสาวดวงใจหญิงคู่หมั้นมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นกับนายสุวัตรได้ ตาม ปพพ.มาตรา 1443 ดังนั้น การที่นางสาวดวงใจปฏิเสธการสมรสกับนายสุวัตรจึงไม่เป็นการผิดสัญญาหมั้นตาม ปพพ.มาตรา 1439 แต่อย่างใด นายสุวัตรจึงไม่มีเรียกร้องให้นางสาวดวงใจคืนของหมั้นให้แก่ตนได้ ทั้งของหมั้นนั้นได้ตกเป็นสิทธิของนางสาวดวงใจตั้งแต่หมั้นแล้วตาม ปพพ.มาตรา 1437 วรรคสอง

การที่นางสาวดาริณีได้เรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตร ในฐานะที่นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนนั้นย่อมไม่อาจทำได้ เพราะนายสุวัตรไม่ได้ผิดสัญญาหมั้นต่อนางสาวดาริณีแต่ประการใดดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว

สรุป นายสุวัตรจะเรียกร้องให้นางสาวดวงใจคืนของหมั้นให้แก่ตนไม่ได้ และนางสาวดาริณีจะเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรในฐานะที่นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนไม่ได้

วิเคราะห์คำถามที่ 1.

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องการหมั้น ข้อเท็จจริงในคำถามได้บอกแล้วว่านายสุวัตรตกลงจะหมั้นกับนางสาวดาริณี ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาหมั้นระหว่างนายสุวัตรกับนางสาวดาริณี และนายสุวัตรได้หมั้นกับนางสาวดวงใจ ดังนั้นจึงมีสัญญาหมั้นระหว่างนายสุวัตรกับนางสาวดวงใจ ประเด็นที่นักศึกษาต้องวินิจฉัย คือ การที่นายสุวัตรไปเกี่ยวกับนางสาวดาริณีแล้วได้ข่มขืนกระทำชำเรานางสาวดาริณี หลังจากทีนางสาวดวงใจทราบเรื่องแล้ว จึงปฏิเสธไม่ยอมสมรสกับนายสุวัตรนั้นเป็นกรณีที่นางสาวดวงใจผิดสัญญาหมั้นหรือบอกเลิกสัญญาหมั้น เพราะผลทางกฎหมายเกี่ยวกับของหมั้นนั้นแตกต่างกัน เห็นได้ว่าที่นางสาวดวงใจปฏิเสธการสมรสกับนายสุวัตรนั้น สาเหตุมาจากนายสุวัตรข่มขืนกระทำชำเรานางสาวดาริณี ย่อมเป็นเหตุสำคัญที่นางสาวดวงใจไม่สมควรสมรสกับนายสุวัตร ทั้งการกระทำของนายสุวัตรยังถือได้ว่าเป็นการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังการหมั้นอีกด้วย ดังนั้น การปฏิเสธการสมรสดังกล่าวจึงเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1443 เมื่อเป็นการบอกเลิกสัญญาหมั้นจึงมิใช่การผิดสัญญาหมั้น แม้นายสุวัตรจะยังมีความประสงค์จะสมรสกับนางสาวดวงใจอยู่ก็ตาม นายสุวัตรจะอ้างว่านางสาวดวงใจผิดสัญญาหมั้นกับตนย่อมไม่ได้ ผลทางกฎหมายเกี่ยวกับของหมั้น คือ ป.พ.พ.มาตรา 1443 ที่บัญญัติว่า “ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่ชายคู่หมั้นทำให้หญิงไม่สมควรสมรสกับชายนั้น หญิงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้โดยมิต้องคืนของหมั้นแก่ชาย” ดังนั้นนางสาวดวงใจจึงไม่ต้องคืนของหมั้นแก่นายสุวัตร

ประเด็นต่อมาคือ นางสาวดาริณีจะมีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรโดยอ้างว่านายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่า

ไม่มีสัญญาหมั้นระหว่างนายสุวัตรกับนางสาวดาริณี ดังนั้น จึงไม่อาจมีการผิดสัญญาหมั้นระหว่างนายสุวัตรกับนางสาวดาริณีได้ นางสาวดาริณีย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตร

จากคำถามข้อนี้ นักศึกษาต้องอ่านคำถามให้ละเอียดและจับประเด็นให้ได้ว่า ต้องวินิจฉัยประเด็นใด ซึ่งในคำถามข้อนี้มี 2 ประเด็นคือ 1. นายสุวัตรจะเรียกร้องให้นางสาวดวงใจคืนของหมั้นให้แก้ต้นได้หรือไม่ และ 2. นางสาวดาริณีจะเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรในฐานะที่นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนได้หรือไม่ นักศึกษาหลายคนหลงคิดไปเองว่าคำถามน่าจะถามในประเด็นที่ 2. ว่านางสาวดวงใจจะเรียกร้องค่าทดแทนเพื่อความเสียหายที่ได้ตัดชุดแต่งงานจากนายสุวัตรในฐานะที่นายสุวัตรผิดสัญญาหมั้นกับตนได้หรือไม่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดหลงไปเอง ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสับสนและวินิจฉัยคลาดเคลื่อนผิดไป ดังนั้น นักศึกษาต้องอ่านคำถามให้ละเอียดและชัดเจน นักศึกษาบางคนวินิจฉัยว่านางสาวดาริณีสัญญาหมั้นโดยไม่ยอมสมรสกับนายสุวัตร ทั้งที่นายสุวัตรมีความประสงค์จะสมรสกับนางสาวดาริณีซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดไม่มีหลักกฎหมายมาปรับกับการวินิจฉัย และอีกหลายคนวินิจฉัยถึงการเรียกค่าทดแทนของนางสาวดาริณีซึ่งคำถามมิได้ประสงค์ให้วินิจฉัยแต่อย่างใด จึงทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนนี้ นอกจากนั้น มีนักศึกษาอีกหลายคนไปวินิจฉัยถึงมาตรา 1456 “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น” ซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกับที่ถาม

คำถามที่ 2.

นายบัณฑิตสมรสกับนางนฤมลมีบุตรด้วยกัน 2 คน คือนายอุดมและนางมาลี หลังจากทีนายบัณฑิตไปบวชเป็นพระภิกษุ นางนฤมลได้ป่วยเป็นโรคร้าย นางนฤมลเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อต่อหน้านายณรงค์เพื่อนสนิท ข้อกำหนดในพินัยกรรมระบุให้นายอุดมและนางมาลีได้รับมรดกเป็นเงินสดคนละ 1 ล้านบาท และยกให้ที่ดินแปลงหนึ่งแก่นายณรงค์ ต่อมานางนฤมลถึงแก่ความตาย มีมรดกทั้งสิ้นได้แก่เงินสดจำนวน 5 ล้านบาท และที่ดินแปลงหนึ่ง

ให้วินิจฉัยว่า มรดกของนางนฤมลตกให้แก่ใคร

ธงคำตอบ

หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดย

พินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย” (2 คะแนน)

มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน...

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635” (2 คะแนน)

มาตรา 1635 บัญญัติว่า “ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้

(1) ถ้ามีทายาทตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร...” (3 คะแนน)

มาตรา 1657 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน” (3 คะแนน)

วินิจฉัยตามปัญหา นางนฤมลเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อต่อหน้านาย ณรงค์เพื่อนสนิท เช่นนี้เป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ มีผลสมบูรณ์ ตาม ปพพ.มาตรา 1657 วรรคหนึ่ง เช่นนี้ นายอุดมและนางมาลีย่อมได้รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมคนละ 1 ล้านบาท ส่วนนาย ณรงค์ ไม่ใช่พยานในพินัยกรรม แม้อยู่ในขณะที่นางนฤมลลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าก็ตาม นาย ณรงค์จึงมีสิทธิได้รับมรดกที่ดินแปลงหนึ่งในฐานะผู้รับพินัยกรรม (5 คะแนน)

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางนฤมลมีมรดกได้แก่เงินสดจำนวน 5 ล้านบาท และที่ดินแปลงหนึ่ง สำหรับเงินสดจำนวน 2 ล้านบาท และที่ดินแปลงหนึ่งนั้นตกให้แก่ผู้รับพินัยกรรมดังได้วินิจฉัยมาแล้ว จึงเหลือทรัพย์สินนอกพินัยกรรมที่ตกให้แก่ทายาทโดยธรรม ตาม ปพพ.มาตรา 1620 วรรคสอง คือเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งทายาทโดยธรรมของนางนฤมลได้แก่นายอุดมและนางมาลี ผู้สืบสันดาน ตาม ปพพ.มาตรา 1629 (1) ส่วนนายบัณฑิตไปวชเป็นพระภิกษุ นั้นไม่เป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดลง ดังนั้น พระภิกษุบัณฑิตซึ่งเป็นคู่สมรสจึงยังคงเป็นทายาทโดยธรรม ตาม ปพพ.มาตรา 1629 วรรคท้าย เช่นนี้แล้ว เงินสดจำนวน 2 ล้านบาท จึงตกให้แก่ นายอุดม นางมาลี และพระภิกษุบัณฑิต คนละ 1 ล้านบาท ตาม ปพพ.มาตรา 1635 (1) (5 คะแนน)

สรุป มรดกของนางนฤมลตกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

(1) นายอุดมได้รับเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ในฐานะผู้รับพินัยกรรม และอีก 1 ล้านบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม

(2) นางมาลีได้รับเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ในฐานะผู้รับพินัยกรรม และอีก 1 ล้านบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม

- (3) นายณรงค์ได้รับที่ดินแปลงหนึ่ง ในฐานะผู้รับพินัยกรรม
- (4) พระภิกษุบัณฑิตได้รับเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท ในฐานะทายาทโดยธรรม

วิเคราะห์คำถามที่ 2.

คำถามข้อนี้เป็นเรื่องพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและการแบ่งมรดก ข้อเท็จจริงในคำถาม นางนฤมลเป็นเจ้าของมรดกเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อต่อหน้านายณรงค์เพื่อนสนิท นักศึกษาต้องวินิจฉัยว่าพินัยกรรมนั้นสมบูรณ์แบบเขียนเองทั้งฉบับ ตาม ปพพ.มาตรา 1657 วรรคหนึ่ง และข้อกำหนดในพินัยกรรมระบุให้นายอุดมและนางมาลีได้รับมรดกเป็นเงินสดคนละ 1 ล้านบาท และยกให้ที่ดินแปลงหนึ่งแก่นายณรงค์ มีผลสมบูรณ์บังคับได้หรือไม่ เมื่อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมสมบูรณ์เป็นแบบเขียนเองทั้งฉบับแล้ว ประเด็นต่อมาคือนายณรงค์รับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมได้หรือไม่ ซึ่งตามข้อเท็จจริงนายณรงค์มิได้เป็นพยานรับรองพินัยกรรม จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับมรดกตาม ปพพ.มาตรา 1653 แต่อย่างใด เมื่อมรดกของนางนฤมลทั้งสิ้นได้แก่เงินสดจำนวน 5 ล้านบาท และที่ดินแปลงหนึ่งได้จำหน่ายไปโดยพินัยกรรมแล้ว เหลือทรัพย์มรดกนอกพินัยกรรมคือเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท ประเด็นวินิจฉัยต่อไปคือ มรดกส่วนนั้นต้องตกให้แก่ทายาทโดยธรรมของนางนฤมล ตามปพพ.มาตรา 1620 วรรคสอง ทายาทโดยธรรมของนางนฤมลที่มีสิทธิรับมรดกได้แก่บุตรผู้สืบสันดาน คือนายอุดมและนางมาลี ประเด็นคือนายบัณฑิตซึ่งเป็นพระภิกษุยังเป็นผู้สมรสของนางนฤมลอยู่หรือไม่ ซึ่งการสมรสจะสิ้นสุดโดยการตาย หย่า และศาลพิพากษาเพิกถอน ตาม ปพพ.มาตรา 1501 การที่คู่สมรสไปบวชเป็นพระภิกษุไม่ได้เป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดแต่อย่างใด ดังนั้น นายบัณฑิตจึงยังเป็นผู้สมรสและเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนางนฤมลอยู่ ดังนี้แล้วนายอุดม นางมาลี และนายบัณฑิตย่อมมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งมรดกในส่วนนี้เท่าๆกัน ตาม ปพพ.มาตรา 1635 (1)

ประเด็นที่นักศึกษาวินิจฉัยผิดไปคือ 1. วินิจฉัยว่า นายณรงค์ไม่มีสิทธิรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมเพราะเป็นพยานในพินัยกรรม ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อเท็จจริงมีเพียงว่านางนฤมลเขียนพินัยกรรมด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อต่อหน้านายณรงค์เท่านั้น 2. วินิจฉัยว่า นายบัณฑิตไม่เป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกของนางนฤมล เพราะขาดจากการสมรสแล้ว ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด นอกจากนี้นักศึกษาบางคนไปวินิจฉัยถึงสินสมรสของนางนฤมลโดยแบ่งออกมาเป็นมรดกเพียงครึ่งเดียว ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดอีกเช่นกัน เพราะคำถามได้บอกมาชัดเจนแล้วว่านางนฤมลมีมรดกทั้งสิ้นได้แก่เงินสดจำนวน 5 ล้านบาท และที่ดินแปลงหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่ต้องไปพิจารณาถึงสินส่วนตัว สินสมรสของนางนฤมลอีกแต่ประการใด



วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา 1 : ภาศบทบัญญัติทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

ชายต้องการฆ่าเลศจึงไปดักรอยิงเลศที่หน้าบ้าน พอเลศออกมาจากบ้าน ชายจึงชักปืนยิงเลศ แล้วหลบหนีไป บังเอิญกระสุนไม่ถูกจุดสำคัญเลศจึงไม่ตาย ญาติของเลศนำตัวเลศส่งโรงพยาบาลทันที และแพทย์ได้ผ่ากระสุนออกเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตูยคู่อริของเลศทราบว่า เลศถูกยิงและยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตูยจึงรีบมาที่โรงพยาบาลแล้วใช้ปืนยิงเลศตาย

ชายจะต้องรับผิดชอบในความตายของเลศหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

หลักทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล คือ หากผลนั้นเป็น “ผลโดยตรง” ผู้กระทำก็ต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น หากไม่ใช่ “ผลโดยตรง” ก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่ “ผลโดยตรง” เกิดจาก “เหตุแทรกแซง” ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ในภายหลังจากการกระทำแรกสิ้นสุดแล้ว ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในผลนั้นก็ต่อเมื่อ “เหตุแทรกแซง” นั้น เป็นสิ่งที่พึงคาดหมายได้ หากคาดหมายไม่ได้ผู้กระทำก็ไม่ต้องรับผิดชอบ

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริง ชายต้องการฆ่าเลศจึงชักปืนยิงเลศ แต่เลศไม่ตายเพราะญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลได้ทัน จะเห็นได้ว่าการกระทำของชายดังกล่าวย่อมเป็น “ผลโดยตรง” ที่ทำให้ชายจะต้องรับผิดชอบในผลของการกระทำ คือ การพยายามฆ่าเลศ ตามมาตรา 80 แต่ในระหว่างที่เลศพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตูยซึ่งต้องการฆ่าเลศเช่นกันทราบว่าเลศพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตูยจึงรีบมาที่โรงพยาบาลแล้วใช้ปืนยิงเลศตาย การกระทำของตูยดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการกระทำของชายในตอนแรกสิ้นสุดลงแล้ว เพราะฉะนั้น การกระทำของตูยดังกล่าวเป็น “เหตุแทรกแซง” ที่มีอาจคาดหมายได้ โดยเหตุแทรกแซงนั้นได้ตัดความสัมพันธ์ ระหว่างการกระทำในตอนแรกของชาย คือ ชายยิงเลศที่หน้าบ้านแล้วเลศไม่ตาย กับผลที่เกิดจากตูยยิงเลศตายที่โรงพยาบาล

สรุป

ดังนั้น การกระทำของชั้ยไม่ใช่ผลโดยตรงซึ่งทำให้เลิกตาย ชั้ยไม่ต้องรับผิดชอบในความตายของเลิก

วิเคราะห์

จากการตรวจสอบภาคใต้ 1/2557 ปรากฏว่านักศึกษาจำนวนมากตอบข้อนี้ไม่ได้ สาเหตุคือนักศึกษาไม่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลซึ่งเป็นเนื้อหาที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งต่อจากเรื่ององค์ประกอบความรับผิดทางอาญา เพราะบุคคลจะต้องรับผิดชอบในผลอันเกิดจากการกระทำของตน ผลนั้นต้องเป็น “ผลโดยตรง” กล่าวคือ ผลตาม “ทฤษฎีเงื่อนโซ่” ซึ่งมีหลักว่า “ถ้าไม่มีการกระทำ ผลย่อมไม่เกิดขึ้น” เช่น การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ผู้กระทำจะต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการกระทำ คือ ความตายของผู้ถูกฆ่า เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีอีกเหตุการณ์หนึ่งทำให้ผลเกิดขึ้นภายหลังจากการกระทำในตอนแรกสิ้นสุดแล้วที่เรียกว่า “เหตุแทรกแซง” ซึ่งอาจเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อันคาดหมายไม่ได้เลย เช่น ไฟป่า แผ่นดินไหว หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลทั้งที่อาจคาดหมายได้หรือคาดหมายไม่ได้ เช่น การกระทำของบุคคลภายนอก คือ ตู๋ ซึ่งไม่ได้ร่วมมือร่วมใจกระทำความผิดกับชั้ยตั้งแต่แรกแต่ต้องการฆ่าเลิกเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าการกระทำของตู๋ที่ฆ่าเลิกที่โรงพยาบาลย่อมเป็นสิ่งที่คาดหมายไม่ได้ ชั้ยจึงไม่ใช่ต้นเหตุทำให้เลิกต้องถูกตู๋ฆ่าตาย เพราะการกระทำในตอนแรก ของชั้ยกับผลคือความตายของเลิกไม่สัมพันธ์กัน ดังนั้น ชั้ยไม่ต้องรับผิดชอบในความตายของเลิกที่เกิดจากตู๋

วัตถุประสงค์ของข้อสอบต้องการวัดความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในหน่วยที่ 6 เท่านั้น ขอให้ให้นักศึกษาได้พิจารณาในตอนท้ายของคำถามที่ว่า “ชั้ยต้องรับผิดชอบในความตายของเลิกหรือไม่ อย่างไร” ฉะนั้น นักศึกษาต้องอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล แต่นักศึกษาหลายคนกลับมุ่งวินิจฉัยเกี่ยวกับองค์ประกอบความรับผิดตามมาตรา 59 และมาตรา 80 แทน คือ ชั้ยต้องรับผิดชอบฐานพยายามฆ่าเลิก บางคนก็ตอบว่าชั้ยไม่ต้องรับผิดชอบในความตายของเลิกเท่านั้นโดยไม่อธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลจึงได้คะแนนน้อยในข้อนี้ บางคนก็ตอบว่าชั้ยคือต้นเหตุที่ทำให้เลิกถูกตู๋ยิงตายชั้ยจึงต้องรับผิดชอบด้วย หรือบางคนกลับตอบว่าตู๋ต่างหากที่จะต้องรับผิดชอบเพราะเป็นผู้กระทำซึ่งเป็นการตอบที่ไม่ตรงกับคำถาม ทั้งนี้ นักศึกษาหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วในส่วนหลักกฎหมายในข้อนี้จะพิจารณาให้คะแนนอย่างไรเพราะทั้งทฤษฎีเงื่อนโซ่และเหตุแทรกแซงไม่มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาเลย คำตอบคือหากนักศึกษาอธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำระหว่างผลตามอย่างที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น นักศึกษาจึงจะได้รับคะแนนในส่วนหลักกฎหมาย

สุดท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาในทุกชุดวิชาด้วยการอ่านเอกสารการสอนให้ครบทุกหน่วย อย่าเจาะจงอ่านเฉพาะบางหน่วยเท่านั้น นอกจากนี้ นักศึกษาควรจัดสรรเวลาเข้ารับการสอนเสริมตามศูนย์การศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือหากนักศึกษาไม่มีเวลาเข้ารับการสอนเสริมก็ยังสามารถใช้สื่อการสอนอื่นได้ เช่น การรับชมสอนเสริมผ่านดาวเทียมชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ทางช่อง STOU channel หรือติดตามชมรายการสอนเสริมผ่านดาวเทียมย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ การใช้สื่ออื่นๆ นอกจากเอกสารการสอนจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจและเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้วอีกด้วย



วิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

ฟ้าอายุ 15 ปี พ่อแม่ฐานะยากจน จึงนำฟ้ามาฝากให้อยู่ในความอุปการะของลุงกับป้า ฟ้าเป็นเด็กใจแตกอยากหนีออกจากบ้านลุงกับป้าไปอยู่ที่อื่น นางแดงคนรู้จักกันซึ่งอยู่บ้านตามลำพัง รู้เข้า จึงไปรับฟ้าจากบ้านลุงกับป้าไปอยู่บ้านของตน โดยนางแดงสัญญาจะซื้อรถจักรยานยนต์ให้ฟ้า ฟ้าจึงเต็มใจอยู่กับนางแดง ดังนี้ นางแดงต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 317) บัญญัติว่า “ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร พรางเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่ฟ้าอายุ 15 ปี พ่อแม่ฐานะยากจน จึงนำฟ้ามาฝากให้อยู่ในความอุปการะของลุงกับป้า ต้องถือว่าลุงกับป้าเป็นผู้ดูแล เมื่อฟ้าซึ่งมีอายุยังไม่เกินสิบห้าปีประสงค์จะหนีออกจากบ้านลุงกับป้าไปอยู่ที่อื่น นางแดงได้ไปรับฟ้าจากบ้านลุงกับป้าแล้วนำไปอยู่บ้านตน โดยสัญญาจะซื้อรถจักรยานยนต์ให้ฟ้า ฟ้าจึงเต็มใจไปอยู่กับนางแดง การกระทำของนางแดงถือว่านางแดงได้พรางเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากผู้ดูแล และการพรางไปก็ปราศจากเหตุอันสมควร แม้เด็กจะเต็มใจไปเพราะได้รถจักรยานยนต์ก็ตาม นางแดงก็มีความผิด

ดังนั้น นางแดงจึงต้องรับผิดฐานพรางเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากผู้ดูแล ตามหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อที่นักศึกษาตอบผิดกันมากที่สุด ทั้ง ๆ ที่เป็นข้อที่ง่ายที่สุด เพราะเมื่อนักศึกษาเห็นข้อสอบนักศึกษาส่วนใหญ่จะทราบได้ทันทีว่าเป็นเรื่องพรางเด็กหรือผู้เยาว์ ซึ่งส่วนใหญ่ นักศึกษาก็ตอบว่าเป็นพรางผู้เยาว์ แต่สิ่งที่นักศึกษาตอบผิดซึ่งทำให้ไม่ได้คะแนนก็คือ นักศึกษาไปตอบว่าเป็นความผิดฐานพรางผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งอยู่ในมาตรา 318 และมาตรา 319

ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบบอกชัดเจนว่า ฟ้าอายุ 15 ปี ไม่ได้บอกว่าฟ้าอายุกว่า 15 ปี ดังนั้น ในมาตรา 318 และ มาตรา 319 นั้น เราจะนำมาใช้วินิจฉัยได้ก็เฉพาะกรณีที่ผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปีเท่านั้น กล่าวคือ ต้องเกิน 15 ปี แม้เกินไปเพียงวันเดียวก็สามารถนำมาตรา 318 และ 319 มาวินิจฉัยได้แล้ว แต่กรณีดังกล่าว ฟ้าอายุ 15 ปี ซึ่งมาตรา 317 บอกว่า “ผู้ใดปราศจากเหตุอันสมควรพรากรเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไป...” ซึ่งฟ้าก็อยู่ในหลักเกณฑ์มาตรา 317 คืออายุยังไม่เน 15 ปี ยังอยู่ใน 15 ปีอยู่ จึงต้องนำมาตรา 317 มาวินิจฉัยได้เพียงมาตราเดียวเท่านั้น

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ คนที่นำมาตรา 318 มาวินิจฉัยนั้น มาตรา 318 เป็นกรณีที่ผู้พรากจะผิดต่อเมื่อพรากไปโดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจไปด้วย แต่กรณีตามปัญหาบอกชัดเจนว่าฟ้าเต็มใจไปกับนางแดง นักศึกษาไปตอบมาตรา 318 และยังตอบอีกว่าผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามมาตรา 318 ซึ่งไม่ถูกต้อง กรณีที่ผู้เยาว์เต็มใจแล้วผู้พรากจะผิดก็ต้องเป็นกรณีพรากไปเพื่อการอนาจารหรือเพื่อค้ำกำไร ตามมาตรา 319 ซึ่งตามคำถามก็ไม่มีข้อเท็จจริงใดที่จะส่อไปในทางดังกล่าวได้เลย

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้เมื่อคำถามระบุอายุของเด็กมาชัดเจนแล้ว ก็ไม่สามารถจะนำมาตรา 318 หรือมาตรา 319 มาวินิจฉัยได้ จึงต้องวินิจฉัยมาตรา 317 เท่านั้นว่าผิดหรือไม่ผิดตามมาตรา 317 ซึ่งมาตรา 317 นั้นบอกเพียงว่า ถ้าพรากไปจาก... ผู้ดูแล... โดยปราศจากเหตุอันสมควรก็เป็นความผิดแล้ว ดังนั้น ลงกับป้าของฟ้าก็ถือว่าเป็นผู้ดูแล การที่นางแดงพาฟ้าไปจากลูกกับป้า โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ต้องถือว่านางแดงผิดมาตรา 317 แล้ว แม้นางแดงจะไม่ได้คิดจะพาไปทำอะไรที่เสียหายกับฟ้าหรือมิได้นำไปค้ำกำไรหรือเพื่อการอนาจารก็ตาม เพราะมาตรา 317 นั้นเพียงพรากไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มาก จำตัวบทให้ดี แล้วเขียนข้อสอบตามแนวการตอบกฎหมายของ มสธ. คือต้องยกหลักกฎหมาย มีวินิจฉัยบรรบพท และสรุปรงคำตบ ก็จะทำให้ นักศึกษาสามารถสอบผ่านได้โดยง่าย ขอให้โชคดีค่ะ



กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

คำถาม

หนึ่งซื้อข้าวเปลือกจากสอง จำนวน 200 ถัง ราคาถังละ 100 บาท โดยหนึ่งชำระราคา 20,000 บาท ครบถ้วนแล้ว แต่ขอฝากข้าวเปลือกไว้ที่ยังข้าวของสองก่อน ถ้าพร้อมเมื่อใดจะไปรับมอบ โดยดวงข้าวเปลือกจากยังข้าวของสองตามจำนวนที่ตกลงกัน แต่หนึ่งยังไม่ทันได้ไปรับมอบข้าวเปลือกก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ ข้าวเปลือกในยังของสองเสียหายทั้งหมด เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า หนึ่งจะเรียกเงินค่าข้าวเปลือกจากสองได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

มาตรา 460 วรรคหนึ่ง บัญญัติ “ในการซื้อขายทรัพย์สินซึ่งมิได้กำหนดลงไว้แน่นอนนั้นท่านว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะได้หมาย หรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อให้บ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว”

ตามปัญหา หนึ่งซื้อข้าวเปลือกจากสองจำนวน 200 ถัง แม้จะได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว แต่การขอฝากข้าวเปลือกไว้ที่ยังของสองก่อน ถ้าพร้อมเมื่อใดจะไปรับมอบโดยดวงข้าวเปลือกจากยังข้าวของสองตามที่ตกลงกัน แสดงว่าการซื้อขายข้าวเปลือกดังกล่าวยังมิได้กำหนดลงไว้แน่นอน จนกว่าจะได้ตวงออกมาจากยังเสียก่อน หรือทรัพย์สินที่ซื้อขายยังไม่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งนั้นเอง กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ ตาม ปพพ. มาตรา 460 วรรคหนึ่ง ดังกล่าว

ฉะนั้น หนึ่งผู้ซื้อจึงเรียกเงินค่าข้าวเปลือกที่ชำระไปแล้วคืนจากสองได้ตามเหตุผลดังกล่าว

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 460 วรรคหนึ่ง ซึ่งข้อเท็จจริงตามโจทย์ ข้าวเปลือกยังไม่เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง เพราะยังมิได้กำหนดลงไว้แน่นอน ด้วยการหมายหรือนับ ชั่ง ตวง วัด หรือคัดเลือก หรือทำโดยวิธีอื่นเพื่อบ่งตัวทรัพย์สินนั้นออกเป็นแน่นอนแล้ว กรรมสิทธิ์จึงจะโอนไปยังผู้ซื้อ แต่ตามข้อเท็จจริงขณะทำการซื้อขาย แม้ว่าจะชำระราคาครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีการตวง

ข้าวเปลือกจากยุ้งของผู้ขายตามจำนวนที่ตกลงกัน โดยจะตวงข้าวเปลือกเมื่อพร้อมจะไปรับมอบ แต่ยังไม่ทันไปรับมอบข้าวเปลือกก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ กรณีเช่นนี้กรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ ทำให้หนึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกเงินค่าข้าวเปลือกที่จะชำระไปแล้วจากสองผู้ขายได้

นักศึกษาจำนวนมากที่ตอบว่ากรรมสิทธิ์โอนไปยังหนึ่งผู้ซื้อตั้งแต่ขณะเมื่อทำสัญญาการซื้อขายข้าวเปลือกแล้ว โดยยกหลักกฎหมายมาตรา 458 และตอบว่าหนึ่งไม่สามารถเรียกเงินค่าข้าวเปลือกจากสองได้ เพราะกรรมสิทธิ์ในข้าวเปลือกเป็นของหนึ่งผู้ซื้อแล้ว และยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ตอบเรื่องแบบของสัญญาซื้อขายตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง หรือวินิจฉัยว่าเป็นกรณีหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีตามมาตรา 456 วรรคสอง ซึ่งเป็นการตอบที่คลาดเคลื่อนจากตรงคำตอบตามโจทย์

คำถาม

น้อยหน้า ตกลงเช่าเรือยอร์ชจากปิงปอง ค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท มีกำหนด 6 เดือน โดยตกลงการเช่าด้วยวาจา ต่อมาน้อยหน้าไม่ชำระค่าเช่าแก่ปิงปอง 2 เดือน ปิงปองจึงทวงถามค่าเช่าเรือจากน้อยหน้า แต่น้อยหน้าปฏิเสธโดยอ้างว่า การเช่าไม่มีหลักฐานจึงฟ้องร้องกันไม่ได้ อีกทั้งน้อยหน้าได้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเรือตามปกติไปเป็นเงิน 50,000 บาท และขอให้ปิงปองจ่ายค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเรือดังกล่าวให้แก่ตนด้วย ทั้งสองกรณีที่น้อยหน้ากล่าวอ้าง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ประการใด

แนวตอบ

มาตรา 538 บัญญัติว่า “เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซ้ร หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่านั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี”

มาตรา 547 บัญญัติว่า “ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติและเพื่อซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย”

หลักฐานการเช่าตาม มาตรา 538 ใช้บังคับเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น กรณีสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะมีค่ามากเพียงใด หรือเช่ากันนานเท่าใดก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้มีหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อฟ้องร้องบังคับคดีต่อการเช่า แม้แต่เรือยอร์ชซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็ไม่ต้องมีหลักฐานการเช่าด้วยเช่นกัน ดังนั้น ปิงปองผู้ให้เช่าจึงสามารถทวงค่าเช่าเรือจากน้อยหน้าผู้เช่าได้ น้อยหน้าไม่สามารถปฏิเสธการไม่มีหลักฐานการฟ้องบังคับคดีได้

ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเรือน้อยหน้ากล่าวอ้างนั้น มิได้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อการรักษาเรือยอร์ชที่เช่า ตามมาตรา 547 แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาตามปกติซึ่งเช่าช้อยกเว้นตามมาตรา 547 ซึ่งปกป้องผู้ให้เช่าไม่จำเป็นต้องจ่ายให้เช่าน้อยหน้าผู้เช่า ทั้งสองกรณีที่น้อยหน้ากล่าวอ้าง ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วย

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างง่าย แต่มี 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องหลักฐานการเช่า ตามมาตรา 538 ที่ใช้กับอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ไม่รวมสิ่งหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษก็ตาม ดังนั้น ในประเด็นแรกจึงเป็นการเช่าที่ไม่ต้องมีหลักฐานการเช่า ผู้ให้เช่าก็สามารถทวงค่าเช่าเรือจากผู้เช่าได้ ส่วนประเด็นที่สองเป็นกรณีค่าใช้จ่ายซึ่งมิได้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อการรักษาทรัพย์สินที่เช่า ซึ่งโจทก์ก็มัดข้อเท็จจริงว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาเรือที่เช่า จึงเช่าช้อยกเว้นตามมาตรา 547 ที่ผู้ให้เช่าไม่จำต้องชดใช้แก่ผู้เช่า

ส่วนใหญ่นักศึกษาจะตอบถูกต้องตามประเด็นแรก แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ถูกต้องเฉพาะประเด็นแรก แต่ประเด็นที่สองตอบผิด เพราะไปตอบตามหลักมาตรา 547 โดยไม่ได้พิจารณาจากช้อยกเว้น

นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ไปวินิจฉัยว่า เรือยอร์ชเป็นสิ่งหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ เพื่อจะทำการเช่าก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของมาตรา 538 โดยเขียนหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่ หรือไม่ก็ไปนำหลักเกณฑ์การซื้อขายสิ่งหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ตามมาตรา 456 วรรคหนึ่ง มาใช้กับกรณีการเช่าทรัพย์สินด้วย และยังมีนักศึกษาที่วินิจฉัยว่าการเช่าเรือยอร์ชต้องมีหลักฐานการเช่าตามมาตรา 538 และเขียนหลักกฎหมายมาตรานี้เสียใหม่ โดยไม่ใช่เช่าอสังหาริมทรัพย์... แต่เขียนเป็น “เช่าทรัพย์สิน...” ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาบางส่วนตอบว่าสัญญาข้อนี้เป็นสัญญาเช่าซื้อ



กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

อาจารย์จาตุรนต์ บุญยธนะ

จำปุนกู้เงินจำปาไปจำนวน 3,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้ ต่อมาจำปาแก้ไขตัวเลขในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจาก 3,000 บาท เป็น 13,000 บาท ดังนี้ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ จำปาทวงถามหนี้จำนวน 13,000 บาท จำปุนไม่ยอมชำระหนี้ให้จำปา โดยอ้างว่าหนังสือสัญญากู้ยืมฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินจำนวน 3,000 บาทได้ ดังนี้จำปาจะใช้หนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องให้จำปุนชำระหนี้เงินกู้ให้ตนได้หรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด

หลักกฎหมาย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่”

วินิจฉัย

ตามปัญหาการที่จำปุนกู้เงินจำปาจำนวน 3,000 บาท โดยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกันไว้ ดังนั้นการกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำปุนผู้ยืมเป็นสำคัญตามมาตรา 653 วรรคหนึ่งแล้ว จึงฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ แม้ต่อมาภายหลังจำปาได้แก้ไขตัวเลขในหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจาก 3,000 บาทเป็น 13,000 บาท ไว้ก็ตามไม่ทำให้เอกสารการกู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมตามที่จำปุนกล่าวอ้าง เอกสารสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้แต่เดิมยังใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้ การที่จำปาแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินจาก 3,000 บาท เป็น 13,000 บาท ไม่ทำให้หลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือเดิมเสียไป จำปาต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้เดิมจำนวน 3,000 บาทให้จำปุน (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1149/2552)

วิเคราะห์

การอ้างถึงมาตรา 653 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาจำนวนมากเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำสำคัญต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในมาตรานี้ อันได้แก่ 1. คำว่ากว่า 2,000 บาท นักศึกษามักเขียนว่าตั้งแต่ 2,000 บาทหรือ ตั้งแต่ 50 บาทตามกฎหมายเก่า 2. หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ นักศึกษามักใช้คำว่าทำเป็นหนังสือ 3. ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้ใส่ข้อความดังกล่าวมา และนักศึกษาจำนวนหนึ่งได้ใส่ข้อความดังกล่าวแล้ว แต่เขียนไม่ครบถ้วน เช่น เขียนว่า ลงลายมือชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นสำคัญ ซึ่งล้วนแต่ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนเนื่องจากคำดังกล่าวที่นักศึกษาใช้มีใจความไม่ถูกต้องทำให้ใจความสำคัญถูกบิดเบือน

นอกจากนี้ในการวินิจฉัยนักศึกษาจำนวนมากเขียนลงมาว่าหนังสือสัญญาผู้ดังกล่าวตกเป็นโมฆะเสียไปใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินเพื่อฟ้องร้องเงินจากลูกหนี้ไม่ได้เลย แต่ที่ถูกต้องคือนักศึกษาต้องตอบว่าหลักฐานดังกล่าวยังคงใช้บังคับได้ ข้อความที่มีการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้นเสียไป



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1

อาจารย์ธวัชพร กังสั้งษ์

คำถาม

นายสมจิตและนายสมใจถูกพนักงานอัยการฟ้องข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ของผู้เสียหาย นายสมจิตและนายสมใจต่างให้การปฏิเสธ นายสมจิตอ้างนายประจักษ์เป็นพยาน นายสมใจอ้างนายประจักษ์เป็น พยาน ในวันนัดสืบพยานจำเลย นายประจักษ์เบิกความเป็นพยานให้นายสมจิต ปรากฏว่า นายประจักษ์นั่งอยู่ในห้องพิจารณาคดีขณะนายประจักษ์เบิกความ ต่อมานายประจักษ์เบิกความเป็นพยานให้นายสมใจ พนักงานอัยการคัดค้านว่า ศาลไม่ควรรับฟังคำเบิกความของนายประจักษ์เนื่องจากได้ฟังคำเบิกความของนายประจักษ์เป็นการผิดระเบียบ

ให้วินิจฉัยว่า คำคัดค้านของพนักงานอัยการฟังขึ้นหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 บัญญัติว่า “วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มีได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 บัญญัติว่า “ห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลังและศาลมีอำนาจที่จะสั่งพยานอื่นที่อยู่ในห้องพิจารณาให้ออกไปเสียได้

แต่ถ้าพยานคนใดเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนเบิกความต่อหน้าตนมาแล้ว และคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างว่าศาลไม่ควรฟังคำเบิกความเช่นว่านี้ เพราะเป็นการผิดระเบียบ ถ้าศาลเห็นว่าคำเบิกความเช่นว่านี้เป็นที่เชื่อฟังได้ หรือมิได้เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ฟังคำเบิกความของพยานคนก่อน หรือไม่สามารถทำให้คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลเปลี่ยนแปลงไปได้ ศาลจะไม่ฟังว่าคำเบิกความเช่นว่านี้เป็นผิดระเบียบก็ได้”

วินิจฉัย

คำว่า “พยานคนก่อน” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 114 ซึ่งนำไปใช้ในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ด้วยนั้น หมายความว่าเฉพาะพยานของตนเท่านั้น เมื่อปรากฏว่านายประจักษ์พยานของนายสมใจนั่งฟังคำเบิกความของนายประจักษ์พยานของนายสมจิตก่อนเข้าเบิกความ จึงมิใช่การเบิกความโดยได้ฟังคำพยานคนก่อนตาม ป.วิ.พ. มาตรา 114 คำเบิกความของนายประจักษ์ไม่เป็นการผิดระเบียบและรับฟังได้ คำคัดค้านของพนักงานอัยการฟังไม่ขึ้น

วิเคราะห์

ปัญหาข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพยานหลักฐานในคดีอาญา เนื่องจากจำเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในส่วนของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกฎหมายพยานหลักฐานในคดีอาญานั้นถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226-224 ซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้ครบทุกเรื่อง ดังนั้นจึงมีการบัญญัติ มาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในกรณีที่บทบัญญัติในเรื่องใดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งรวมทั้งเรื่องพยานหลักฐานในคดีอาญาไม่ได้มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ก็ให้นำเอาบทบัญญัติในเรื่องเดียวกันที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้ ซึ่งทำให้เกิดความยากในการวินิจฉัยปัญหากฎหมายพยานหลักฐานในคดีอาญาว่าจะต้องนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องใดบ้างมาใช้บังคับในคดีอาญา จะเห็นได้ว่า ปัญหาข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามในการเบิกความของพยานซึ่งไม่ได้บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การที่จะนำเรื่องข้อห้ามในการเบิกความของพยานซึ่งบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ นักศึกษาจึงต้องอ้างมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย อนึ่ง จะเห็นได้ว่าในประเด็นนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ยกมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตอบจึงทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนนี้ไป

2. ปัญหาข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องข้อห้ามในการเบิกความของพยานซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา 114 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ห้ามไม่ให้พยานเบิกความต่อหน้าพยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง ทั้งนี้ คำว่า “พยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง” นั้น นักศึกษาจะต้องทราบว่าหมายความว่าเฉพาะพยานของตนเท่านั้นเทียบตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3328/2536 ดังนั้น แม้นายประจักษ์จะเบิกความต่อหน้านายประจักษ์ก็ตาม แต่นายประจักษ์เบิกความเป็นพยาน

ให้นายสมจิต และนายประจันเบิกความเป็นพยานให้นายสมใจ ซึ่งนายสมจิตกับนายสมใจถือว่าเป็นคนละคนกัน ดังนั้น คำเบิกความของนายประจันจึงไม่ผิดระเบียบบ อนึ่ง จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า “พยานอื่นที่จะเบิกความภายหลัง” คือเฉพาะพยานของตนเท่านั้น จึงทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนวินิจฉัยแม้นักศึกษาจะยกมาตราบมาตอบถูกต้องก็ตาม



ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธวัฒน์ เนติโพธิ์

ในการสอบอัตรานัยของกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 นั้น นักศึกษาจะสังเกตว่ามีข้อสอบอัตรานัย 3 ข้อ เสมอโดยมีเนื้อหาสาระแต่ละข้อดังนี้

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสำนวนในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้อง และฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบ บุคคลภายนอก(หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอตัดทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอกันส่วน เป็นต้น เป็นหลัก

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12) แต่ไม่เคยออกสอบอัตรานัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ในการสอบหลายครั้งที่ผ่านมา ได้ออกข้อสอบอัตรานัยข้อ 1. และข้อ 2. ออกเป็นข้อ ก. และ ข้อ ข. เพื่อให้นักศึกษาเลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือกทำ ข้อสอบได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าทุกส่วนที่กล่าวแล้วนั้นนอกจากจะออกเป็นข้อสอบอัตรานัยแล้วยังนำไปออกสอบเป็นข้อสอบปรนัยอีกด้วย และเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่มีได้กล่าวถึงไว้ก็จะออกเป็นข้อสอบปรนัยทั้งสิ้น ฉะนั้น นักศึกษาจึงต้องอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาทั้งหมดจะทั้งหน่วยใด หน่วยหนึ่งไปไม่ได้เลย

ในการสอบไล่ภาค 1/2556 นี้แนวข้อสอบอัตรานัยก็ยังคงเป็นไปในกลุ่มเนื้อหาสาระที่กล่าวแล้วข้างต้น แต่จะนำเฉพาะข้อสอบข้อ 3. ซึ่งเป็นส่วนของกฎหมายล้มละลายมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้นักศึกษาทราบดังนี้

ข้อ 3. ให้ตอบข้อย่อย ก. และ ข. ทั้งสองข้อ

ก. จงอธิบายหลักเกณฑ์ที่เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ (ไม่ต้องตอบถึงการฟ้องคดีของเจ้าหนี้มีประกัน)

ข. นายหนึ่งกู้เงินนายสองไปเป็นจำนวน 1,500,000 บาท โดยตกลงกันว่าจะชำระเงินกู้นี้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องแบ่งชำระเป็นงวด ๆ และจะชำระภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ต่อมาในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 นายสองทราบว่านายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวและถูกเจ้าหนี้อื่นหลายรายฟ้องเป็น

คดีแพ่งแล้ว หลายคดีศาลมีคำพิพากษาและได้มีการยึดทรัพย์สินของนายหนึ่งเพื่อนำออกขายทอดตลาดแล้ว นายสองเห็นว่าหนี้เงินกู้ที่นายหนึ่งมีอยู่กับตนเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงประสงค์จะฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีล้มละลายโดยไม่รอให้หนี้ถึงกำหนดชำระเสียก่อน ดังนั้นท่านเห็นว่านายสองจะฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีล้มละลายได้หรือไม่ ด้วยเหตุผลใด

ข้อวิจารณ์

จะเห็นว่าข้อสอบข้อ 3. นี้ไม่ได้ให้เลือกทำเพียงข้อใดข้อหนึ่ง แต่นักศึกษาจะต้องตอบทั้งสองข้อพร้อมกัน เหตุที่ทำได้เช่นนี้เพราะจากการสอบครั้งก่อน ๆ ที่ผ่านมา มีนักศึกษาหลายรายไม่ได้วางหลักกฎหมายในเรื่องที่ข้อสอบถามไว้ก่อน แล้วตอบตรงคำตอบไปเลยโดยไม่มีการอธิบายใด ๆ ซึ่งในการตอบข้อสอบอัตนัยจะถือว่าใช้ไม่ได้ เหมือนกับทำข้อสอบเลขคณิตวิธีแต่นักศึกษาไม่แสดงวิธีทำ ตอบมาเพียงคำตอบเช่นนี้ก็จะได้คะแนน แม้คำตอบถูกแต่เมื่อไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบ มีค่าเท่ากับเดาถูก จึงได้ออกข้อสอบเป็นข้อ ก. บังคับให้ตอบหลักกฎหมายเสียก่อน แล้วจึงตั้งคำถามตุ้กตาให้ตอบในข้อ ข. ต่อไป

ฉะนั้น นักศึกษาที่เตรียมตัวมาดีก็จะได้คะแนนในส่วนตอบข้อกฎหมายนี้ไปถึงระหว่าง 8-10 คะแนน แม้ตอบคำถามในข้อย่อย ข. (ซึ่งก็เป็นเรื่องเดียว-หลักกฎหมายเดียวกับข้อย่อย ก.) ผิดตรงคำตอบก็ยังได้คะแนนในส่วนแรกนี้อยู่ ดังจะเห็นได้จากตรงคำตอบดังต่อไปนี้

ตรงคำตอบ

หลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีล้มละลายมีบัญญัติอยู่ในมาตรา 9. กล่าวคือ

มาตรา ๙ เจ้าหนี้จะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อ

(๑) ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(๒) ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท และ

(๓) หนี้้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม

จะเห็นว่าข้อ ก. นี้ไม่ได้ถามลึกซึ้งมากมายเลย ขอเพียงนักศึกษาตอบโดยยกมาตรา 9. นี้ขึ้นมาเขียนให้ครบถ้วน ก็จะได้คะแนนไปแล้วอย่างน้อย 6 – 7 คะแนนตามความสมบูรณ์ของเนื้อหา และหากอธิบายความหมายของแต่ละอนุมาตราไปด้วย (ซึ่งข้อความอธิบายดังกล่าวเขียนไว้ในคำบรรยายหน้า 10-3 ถึง 10-5 ชัดเจนแล้ว) ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกจนสามารถเต็ม 10 คะแนนได้โดยง่าย

เมื่อนักศึกษาอ่านคำถามในข้อ ข. ต่อไปก็จะพบว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การฟ้องคดีใน (3) ที่ว่า หนี้้นั้นอาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม นักศึกษาจึงต้องอธิบายหลักเกณฑ์ใน (3) ให้ชัดเจนด้วย

สำหรับในข้อย่อย ข. ซึ่งเป็นคำถามที่มีข้อเท็จจริงประกอบที่เรามักเรียกกันทั่วไปว่าคำถามตุ๊กตานั้น นักศึกษาจะเห็นได้ว่ามีข้อความที่เป็นสาระสำคัญอยู่คือ “นายสองเห็นว่าหนี้เงินกู้ที่นายหนึ่งมีอยู่กับตนเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน จึงประสงค์จะฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีล้มละลาย โดยไม่รอให้หนี้ถึงกำหนดชำระเสียก่อน” ฉะนั้น ตามหลักเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลายในมาตรา 9 (3) แล้ว เจ้าหนี้สามารถฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ไม่ว่าหนี้้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม กรณีตามอุทธรณ์คือ หนี้ที่จะนำมาเป็นเหตุฟ้องคดีเป็นหนี้ตามสัญญากู้เงิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนแล้ว ฉะนั้น แม้หนี้ดังกล่าวจะยังไม่ถึงกำหนดชำระก็ตาม นายสองก็สามารถฟ้องนายหนึ่งเป็นคดีล้มละลายได้ เพราะการฟ้องคดีล้มละลายเป็นการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลมีคำสั่งในฐานะและอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เท่านั้น เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์จะได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้อีกต่อไปด้วย มิฉะนั้น ก็จะไม่ได้รับชำระหนี้ใด ๆ ดังจะเห็นได้จากมาตรา 91 ที่บัญญัติว่า “เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนดเวลาสองเดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ฯลฯ” นายสองจึงสามารถนำหนี้ตามสัญญากู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาฟ้องนายหนึ่งให้ล้มละลายได้

มีนักศึกษาท่านหนึ่งตอบถูกหมดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. และยังตอบเพิ่มมาด้วยว่าในการฟ้องคดีนั้นนายสองมิได้เป็นเจ้าหนี้มีประกันของนายหนึ่ง จึงไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 10 ที่บัญญัติว่า เจ้าหนี้มีประกันจะฟ้องลูกหนี้ให้ล้มละลายได้ก็ต่อเมื่อมิได้เป็นผู้ต้องห้ามมิให้บังคับการชำระหนี้เอาแก่ทรัพย์สินของลูกหนี้เกินกว่าตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และต้องกล่าวในฟ้องว่า ถ้าลูกหนี้ล้มละลายแล้ว จะยอมสละหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย หรือตีราคาหลักประกันมาในฟ้องซึ่งเมื่อหักกับจำนวนหนี้ของตนแล้ว เงินยังขาดอยู่สำหรับลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท หรือลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองล้านบาท ดังนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากและได้คะแนนเต็ม 20 คะแนนไป อย่างไรก็ดี ในการตรวจข้อสอบครั้งนี้ขอเพียงนักศึกษาตอบถูกหมดทั้งข้อ ก. และข้อ ข. ดังกล่าวแล้วแม้จะไม่ข้อความข้างต้นนี้มาด้วยก็มีโอกาสได้คะแนนเต็มเช่นกัน

ตอบข้อสอบอัตนัยไม่ว่าวิชาใด และไม่ว่าข้อสอบจะแยกถามเป็นข้อย่อยดังที่ยกมาวิจารณ์ไว้นี้หรือไม่ก็ตาม นักศึกษาต้องอธิบายข้อกฎหมายไว้ก่อนเสมอ ยิ่งวางหลักกฎหมายไว้แล้วอธิบายประกอบด้วยยิ่งดี เพราะแม้จะตอบผิดตรง ก็ยังพอจะได้คะแนนในส่วน of ข้อกฎหมายบ้าง แต่ข้อกฎหมายที่ตอบต้องเป็นข้อที่ถามด้วย เช่น ถามเรื่องร้องขอตัดทรัพย์สินก็ต้องตอบในเรื่องร้องขอตัดทรัพย์สิน ถ้าไปตอบเรื่องขอเฉลี่ยทรัพย์สิน แบบนี้จะได้คะแนนเลย



ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

อาจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายยอดจำเลยกับพวกได้กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก ให้จำคุก 20 ปี จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นปรับบทไม่ถูกต้อง จึงพิพากษาลงโทษฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก แต่แก้โทษให้จำคุก 15 ปี โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง

ดังนี้ หากท่านเป็นศาลท่านจะรับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

มาตรา 195 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนในฟ้องอุทธรณ์ แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วแต่ในศาลชั้นต้น”

มาตรา 225 บัญญัติว่า “ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณา และว่าด้วยคำพิพากษา และคำสั่งชั้นอุทธรณ์มาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลม เว้นแต่ห้ามมิให้ทำความเห็นแย้ง”

จากบทกฎหมายดังกล่าว การฟ้องคดีหรือต่อสู้กันนั้นในแต่ละศาลจะต้องมีพื้นฐานของข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้กันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและผู้กพันกันอยู่ในขอบเขตนั้น จนกว่าคดีถึงที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการอุทธรณ์ข้อกฎหมายที่คู่ความอุทธรณ์ยกขึ้นอ้างอิงจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น หรือว่าก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในกรณีคู่ความฎีกา จะยกข้อกฎหมายใหม่เข้ามาไม่ได้

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องว่านายยอดจำเลยกับพวกได้กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง แต่ศาลชั้นต้น

พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก ให้จำคุก 20 ปี จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง โจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นปรับบทไม่ถูกต้อง จึงพิพากษาลงโทษฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก แต่แก้โทษให้จำคุก 15 ปี ดังนี้ ในชั้นอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ขอให้ศาลลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาชญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงถือว่าไม่มีข้อกฎหมายที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ โจทก์จึงฎีกาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ เพราะข้อกฎหมายที่จะฎีกาได้จะต้องเป็นข้อกฎหมายที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225

ดังนี้ หากข้าพเจ้าเป็นศาลจะไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ เพราะไม่ใช่ข้อกฎหมายที่ได้ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ (ฎีกาที่ 100/2512)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ โจทก์ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายได้หรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ฎีกาปัญหาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยมีอาชญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง นั้น เป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยศาลอุทธรณ์ เพราะเนื่องจากในชั้นอุทธรณ์โจทก์มิได้อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าว ดังนั้น โจทก์จึงฎีกาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวไม่ได้

ประการที่สอง นักศึกษาไม่ต้องวินิจฉัยว่าฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงในคำถามได้ระบุไว้แล้วว่าเป็นข้อกฎหมาย แต่ก็ยังมีนักศึกษาหลายท่านไปวินิจฉัยว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงอีก

ประการที่สาม นักศึกษาหลายคนไม่สามารถตอบคำถามได้ เนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งมีนักศึกษาหลายคนหลงประเด็นไปตอบเรื่อง ศาลอุทธรณ์มีอำนาจลงโทษฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก แก้โทษให้จำคุก 15 ปี ได้หรือไม่ โดยไปยกเรื่องอำนาจในการพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์มาตอบ ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นคำถามที่ต้องการให้นักศึกษาวินิจฉัย

ประการที่สี่ มีนักศึกษาหลายคนไปตอบเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิพากษา ห้ามศาลพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือที่มีได้กล่าวในฟ้อง ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นคำถามที่ต้องการให้นักศึกษาวินิจฉัยเช่นกัน

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ทั้งๆที่คำถามนี้ไม่ได้มีประเด็นซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมายและจับประเด็นคำถามไม่ได้ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคหนึ่ง เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่องการอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมายจะต้องเป็นข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น หรือว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในกรณีคู่ความฎีกา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติหลักการไว้ค่อนข้างกว้าง จึงจำเป็นต้องอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้



วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรีรัตน์

คำถาม

นาวาโทเมสซี เป็นผู้ช่วยทูตทหารของประเทศอาร์แลนด์ ประจำประเทศรีอัล เย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานนาวาโทเมสซีไปดื่มสุราในผับและเกิดเหตุทะเลาะวิวาทชกต่อยกับวัยรุ่นในผับ ตำรวจเมืองรีอัลซิติได้จับตัวนาวาโทเมสซีเพื่อจะส่งตัวดำเนินคดีข้อหาทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกาย ระหว่างการควบคุมตัวสอบสวน เอกอัครราชทูตประเทศอาร์แลนด์ (ประเทศผู้ส่งนาวาโทเมสซี) ได้ทำบันทึกถึงรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลรีอัล (ประเทศที่นาวาโทเมสซีมาทำงาน) ให้เคารพเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตของนาวาโทเมสซี และขอให้ปล่อยตัวนาวาโทเมสซี

รัฐบาลรีอัล อ้างว่านาวาโทเมสซีไม่ได้รับเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตเนื่องจากเป็นเพียงผู้ช่วยทูตทหาร และการชกต่อยอันเป็นความผิดอาญานั้นกระทำนอกเวลาการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากหน้าที่ จึงเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับกิจการทางการทูต ดังนั้น ตำรวจเมืองรีอัลซิติจับกุมนาวาโทเมสซีดำเนินคดี จึงไม่ขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูตแต่อย่างใด

ท่านเห็นว่าหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่อย่างไร (10 คะแนน) และจากข้อเท็จจริงข้างต้นข้ออ้างของรัฐบาลรีอัลนั้นสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ (10 คะแนน)

แนวตอบ

ประเด็นปัญหาตามโจทย์เป็นเรื่องความคุ้มกันของบุคคลในคณะทูต ซึ่งหลักกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องนี้มีว่า รัฐที่รับทูตจะต้องให้ความคุ้มกันต่อบุคคลในคณะทูตโดยการยกเว้นจากการบังคับของกฎหมายภายในของรัฐผู้รับ ซึ่งรวมถึงการยกเว้นการบังคับทางอาญา (หนังสือ มสธ หน่วยที่ ๑๐ หน้า ๔๑) หรืออาจสรุปว่าเป็นการละเมิดมิได้ต่อบุคคลที่เป็นคณะตัวแทนทางการทูต บุคคลในคณะทูตมีหลายประเภท ทูตทหารเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต ประกิติจะรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะผู้แทนทางการทูต (หนังสือ มสธ หน่วยที่ ๑๐ หน้า ๒๒-๒๓) ความคุ้มกันทางการทูตเป็นสิทธิของรัฐผู้ส่งทูตมีต่อรัฐผู้รับทูตเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของรัฐผู้รับและรัฐผู้ส่งทูต โดยมีอยู่ตลอดเวลาที่ตัวแทนทางการทูตดำรงตำแหน่งหน้าที่ในรัฐผู้รับทูต ความคุ้มกันทางการทูตเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

ต่อมาได้มีการประมวลแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้ในรูปของสนธิสัญญาระหว่างประเทศคือ อนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. ๑๙๖๑ รัฐที่ปฏิบัติที่ขัดต่อหลักการละเมิดมิได้ต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนทางการทูตย่อมต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ (หลักกฎหมาย ๑๐ คะแนน)

ตามข้อเท็จจริง นาวาโทเมสซีเป็นผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศรีอัล ย่อมมีฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตและจะต้องได้รับการคุ้มกันทางการทูตจากประเทศรีอัล การที่นาวาโทเมสซีทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นนอกเวลางาน และการทะเลาะวิวาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต หรือเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตาม แต่การคุ้มกันทางการทูตมีลักษณะเด็ดขาด (หนังสือมสธ หน่วยที่ ๑๐ หน้า ๔๙) เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อาจจับกุมควบคุมตัวดำเนินคดีอาญาได้ ดังนั้นจึงถือว่าประเทศรีอัลกระทำการอันเป็นการละเมิดต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนทางการทูต ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ ดังหลักกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น (วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ๑๐ คะแนน)

ข้ออ้างของประเทศรีอัลจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ

(นักศึกษาอาจจะเขียนเพิ่มเติมประเด็นเรื่อง ที่มาของความรับผิดชอบระหว่างประเทศ หรือรูปแบบของการเยียวยาความเสียหายระหว่างประเทศได้ ให้คะแนนตามสมควร ไม่เกิน ๕ คะแนน)

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นเรื่องความคุ้มกันทางการทูต การที่นักศึกษาจะตอบปัญหาให้ได้ดีนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าใจหลักกฎหมายเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้

- แนวคิดและหลักการของการให้ความคุ้มกันทางการทูต - ควรอธิบายหลักการทั่วไป หรืออธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มกันทางการทูต
- ใครบ้างที่จะได้รับความคุ้มกันทางการทูต - กรณีนี้ผู้ช่วยทูตทหารได้รับความคุ้มกันหรือไม่
- คุ้มกันช่วงเวลาใดบ้าง - กรณีนี้คือ ช่วงเวลาเลิกงานยังมีความคุ้มกันอยู่หรือไม่
- การคุ้มกันมีลักษณะอย่างไร - การคุ้มกันนั้นมีลักษณะเด็ดขาด ปลอดภัยจากการบังคับทางอาญา แม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับภารกิจก็ตาม
- ความรับผิดชอบระหว่างประเทศ กรณีละเมิดความคุ้มกันทางการทูต กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวนาวาโทเมสซี ทั้ง ๆ ที่เอกอัครราชทูตได้ทำหนังสือขอให้ปล่อยตัว โดยอ้างความคุ้มกันทางการทูตแล้ว จึงต้องมีความรับผิดชอบระหว่างประเทศ

ถ้านักศึกษาวิเคราะห์และตอบตรงประเด็นก็จะสอบผ่าน ปัญหาที่นักศึกษาทำข้อนี้ไม่ได้คือ ไม่ได้อธิบาย แนวคิดและหลักกฎหมาย และผลของการละเมิด นอกจากนั้นนักศึกษาส่วนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว จึงไม่ได้รับความคุ้มกันทางการทูต นักศึกษาอีกส่วนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่าผู้ช่วยทูตไม่ได้รับความคุ้มกันทางการทูต